

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 502/2536 บริษัท ศรีเต ลาน จำกัด
บริษัท เอส.วี . จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421

จำเลยได้ให้โจทก์เช่าสถานที่ซึ่งอยู่ที่ชั้นสองและเป็นส่วนการค้าของโรงแรมเพื่อประกอบกิจการตัดผมสุภาพบุรุษอาบ อบ นวด จำเลยปิดกิจการโรงแรมชั่วคราวเพื่อปรับปรุงและปิดประตูใหญ่ภายหลังจากที่โจทก์ปิดกิจการร้านของโจทก์แล้วแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าขณะจำเลยปิดประตูใหญ่ โจทก์ยังมีสิทธิการเช่าอยู่ก็ยังไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่โจทก์จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกิจการ "รามาชื่อนา" หรือร้านบาร์เบอร์ช็อป ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งร้านค้าของโรงแรมรามาทาวเวอร์ ซึ่งประกอบเป็นห้องมีเนื้อที่ 240 ตารางเมตร โดยเช่าจากบริษัทรามาทาวเวอร์ จำกัด มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 วันที่ 31 ธันวาคม 2524 สัญญาเช่าครบกำหนด บริษัทรามาทาวเวอร์จำกัด ให้โจทก์เช่าต่อโดยถือสัญญาเช่าเดิมตลอดมาโดยไม่มีกำหนดเวลาวันที่ 22 เมษายน 2526 บริษัทรามาทาวเวอร์ จำกัด ขายทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทให้แก่จำเลย โดยมีข้อตกลงว่า จำเลยจะต้องรับโอนสิทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้น ถือว่าจำเลยได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าเดิมที่โจทก์มีกับบริษัทรามาทาวเวอร์

ทาวเวอร์ จำกัด มาด้วย เนื่องจากข้อตกลงตามสัญญาเช่าเดิมของโจทก์มีว่า ผู้เช่า มีหน้าที่ต้องตกแต่งสถานที่ให้สวยงามตามความประสงค์ของผู้ให้เช่า ต้องเปิดไฟฟ้า ในเวลากลางคืนให้สว่างไม่น้อยกว่า 60 แรงเทียน โดยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง และผู้ เช่าจะต้องเอาประกันภัยจำนวน 500,000 บาท โดยให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประกัน โจทก์จึงตกแต่งสถานที่เช่าเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท และชำระเบี้ยประกัน ภัย ปีละ 8,712 บาท เพื่อตอบแทนในการเช่าห้องดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2527 จำเลยได้ปฏิบัติผิดสัญญาเช่าโดยไม่มีการบอกกล่าวให้โจทก์ทราบมาก่อนและ กระทำการอันถือว่าเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กล่าวคือ จำเลยได้รู้อยู่ว่าลูกค้าของโจทก์ คือแขกผู้มาพักในโรงแรมและบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ค่อนข้างมีฐานะดีเข้ามาใช้บริการของโจทก์ แต่จำเลยได้ปิดกั้นด้านหน้าของ โรงแรมรามาทาวเวอร์ไม่ให้คนเข้ามาภายในบริเวณโรงแรม อันเป็นเหตุให้กิจการ ของโจทก์ต้องหยุดชะงักลงไป เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาทกับดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ จากวันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จให้จำเลยใช้ค่าขาดรายได้ภายในหน้าแก่โจทก์เดือนละ 100,000 บาทนับจากวันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยได้ระงับการกระทำละเมิดต่อโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดหรือกระทำการใด ๆ อันจะถือว่าเป็น การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งจะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่ประการใด จำเลยไม่ได้ปิดกั้นด้านหน้าของโรงแรมรามาทาวเวอร์ไม่ ให้คนเข้ามาใช้บริการของโจทก์ ทางเข้าโรงแรมมีหลายทาง จำเลยปิดกิจการโรงแรม ชั่วคราวเพื่อซ่อมและปรับปรุงอาคารของจำเลยโดยสุจริต ได้มีการบอกกล่าวให้ผู้เช่า และโจทก์ทราบ ตามสัญญาเช่าก็มีบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาว่าถ้าจำเลยจะใช้ สถานที่เช่าเพื่อขยายกิจการหรือปรับปรุงอาคารโรงแรมเมื่อใด ผู้เช่ายินยอมออกเพื่อให้ ดำเนินการ สัญญาเช่าระหว่างโจทก์จำเลยสิ้นสุดลงแล้วโดยก่อนที่จำเลยจะปิดกิจการ โรงแรมชั่วคราวนั้นโจทก์ผิดนัดชำระค่าเช่าแก่จำเลยมาโดยตลอด ขณะนี้ค่าเช่า

ประจำเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2527 เดือนละ 19,008 บาท รวม 57,024 บาท และค่าโทรศัพท์กับค่าไฟฟ้าประจำเดือนดังกล่าวอีก 9,829.60 บาท โจทก์ก็ยังไม่ชำระให้จำเลย จำเลยได้บอกเลิกการเช่ากับโจทก์แล้วตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากสัญญาเช่า โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย โจทก์ลงทุนตกแต่งห้องเช่าเพื่อกิจการของโจทก์โดยใช้เงินอย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท กระทำมาหลายปีแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้อง กิจการของโจทก์ประสบปัญหาขาดทุน ที่อ้างว่ามีรายได้เดือนละ 100,000 บาทไม่เป็นความจริงจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 80,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยได้ให้โจทก์เช่าสถานที่ซึ่งอยู่ที่ชั้นสองและเป็นส่วนการค้าของโรงแรมรามาทาวเวอร์เพื่อประกอบกิจการตัดผลสุภาพบุรุษ อาบ อบ นวดใช้ชื่อทางการค้าว่า รามาโซน่า หรือร้านบาร์เบอร์ช็อป โดยมีข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข จ.2 ต่อมาจำเลยได้ปิดกิจการโรงแรมชั่วคราวเพื่อปรับปรุงโดยทำป้ายปิดประกาศไว้ที่ประตูใหญ่ด้านหน้าโรงแรมซึ่งติดถนนใหญ่และปิดประตูใหญ่ด้านหน้าโรงแรม คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยประการแรกตามที่โจทก์ฎีกาว่าการที่จำเลยได้ปิดกิจการโรงแรมโดยปิดประตูใหญ่ด้านหน้าโรงแรมขณะโจทก์ยังมีสิทธิตามสัญญาเช่าเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ปัญหาข้อเท็จจริงฟังได้

ว่าจำเลยปิดประตูใหญ่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2527 อันเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ปิดกิจการร้านของโจทก์แล้ว แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าขณะจำเลยปิดประตูใหญ่ โจทก์ยังมีสิทธิการเช่าอยู่ก็ยังไม่ได้ว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่โจทก์จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ คำพิพากษากฎีกาที่ 194/2518ระหว่าง นางสำเนียง หุตะภิญโญ โจทก์ นายบั๊กเพียวหรือ ฮั่วจีแซ่ฮ่ง จำเลย ที่โจทก์อ้าง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้

ปัญหาต่อไปที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีสิทธิการเช่า แต่โจทก์ไม่สามารถประกอบการค้าได้ จำเลยจึงต้องชดเชยค่าเสียหายที่โจทก์ขาดรายได้ต่อไปจนกว่าจำเลยเปิดดำเนินกิจการโรงแรม มิใช่ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เพียง 60 วัน นั้น เห็นว่า ตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่า โจทก์จะต้องออกจากสถานที่เช่าเมื่อจำเลยบอกกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน ดังนั้นเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันบอกกล่าว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิอยู่ในสถานที่เช่าอีกต่อไป จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหลังจากนั้น หากจำเลยจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่โจทก์ขาดรายได้จนกว่าจำเลยจะเปิดดำเนินกิจการโรงแรมดังที่โจทก์ฎีกาไม่ คดีได้ความว่าจำเลยมีจำเลยมีหนังสือลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 ถึงโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.8 ขอให้ส่งมอบสถานที่เช่า แม้หนังสือดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ค้างชำระค่าเช่า แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยปิดกิจการเพื่อจะปรับปรุงโรงแรมโดยปิดประตูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2527 จึงอนุมานได้ว่า จำเลยแจ้งให้โจทก์ส่งมอบสถานที่เช่าเพื่อปรับปรุงอาคารของโรงแรมตามเงื่อนไขซึ่งปรากฏอยู่ในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่า แม้ไม่ปรากฏตามทางนำสืบของทั้งสองฝ่ายถึงวันที่โจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าว แต่โจทก์ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2527 โดย อ้างถึงเอกสารหมายเลข จ.8 และขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย จึงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับหนังสือของจำเลยที่ให้โจทก์ส่งมอบสถานที่เช่าอย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2527 เพราะฉะนั้นโจทก์จะต้องย้ายออกจากสถานที่เช่าเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2527 ซึ่งครบกำหนด 60 วัน ในวันที่ 4

กุมภาพันธ์ 2528 ดังนี้จำเลยจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2527 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นเวลา 3 เดือน 14 วันที่โจทก์ฎีกาว่า ค่าเสียหายโจทก์เดือนละ 100,000 บาท โดยอ้างว่าโจทก์มีแบบแสดงรายการการค้าตามเอกสารหมายเลข 13 เป็นหลักฐานนั้น เห็นว่าโจทก์มีรายได้ตามแบบแสดงรายการการค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2527 ถึงเดือนตุลาคม 2527 เดือนละ 80,000 บาทเศษ ถึง 126,000 บาทเศษ ซึ่งจะต้องหักภาษีการค้าเดือนละ 5,000 บาทเศษ ถึง 9,000 บาทเศษ และจะต้องหักค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานและอื่นๆ อีก เพราะฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายที่โจทก์ขาดกำไรเดือนละ 40,000 บาท นั้นเหมาะสมแล้วคิดค่าเสียหายเป็นเวลา 3 เดือน 14 วัน เป็นเงิน 138,666.67 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 138,666.67 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>